



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Kedogan I Tangga Buntung
Kecamatan 35 Ilir Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2024 Nomor Print-69/L.9.13/Eoh.2/09/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUHENDRIK als HENDRIK yang beralamat di RT 013 RW 004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa FIKRIADI Als FIKRI Bin SARUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB mengajak saksi SUHENDRIK als HENDRIK dan saksi M. YUDA LAVENDRA als KEPLEH untuk minum arak. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi YUDA pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu sekira pukul 21.00 WIB pulang ke rumah saksi SUHENDRIK als HENDRIK. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHENDRIK dan saksi YUDA duduk di teras rumah sambil makan camilan dan minum minuman jenis arak secara bergantian dengan memutar, namun saksi YUDA hanya minum sekali lalu masuk ke dalam rumah sedangkan pada saat putaran ketiga, Terdakwa tidak melanjutkan minum minuman arak karena sedang tidak enak badan namun dipaksa oleh Terdakwa FIKRIADI als FIKRI, lalu Terdakwa pun memukul saksi SUHENDRIK menggunakan gelas dan mengenai wajahnya lalu saksi SUHENDRIK langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dan kembali ke rumah saksi SUHENDRIK lagi lalu menusuk bagian belakang telinga saksi SUHENDRIK sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi SUHENDRIK langsung berlari keluar melalui pintu belakang. Kemudian saksi YUDA yang sedang bersantai di dalam rumah langsung berdiri dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk menghadang pelaku agar tidak mengejar saksi SUHENDRIK namun Terdakwa juga menusuk saksi YUDA di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi YUDA langsung berlari ke arah jalan raya untuk meminta bantuan dan sekira 15 menit kemudian datanglah saksi SARJU Bin TUKIMIN dan membawa saksi SUHENDRIK yang bersembunyi di kebun sawit ke Puskesmas Kelapa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENDRIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telinga: Ditemukan luka robek pada telinga kanan bawah dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Bahu: Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan Panjang tiga sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran satu sentimeter;

Dengan dignosa *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD YUDA LAVENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang: ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Ditemukan lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUHENDRIK als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK yang beralamat di RT 013 RW 004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa FIKRIADI Als FIKRI Bin SARUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB mengajak saksi SUHENDRIK als HENDRIK dan saksi M. YUDA LAVENDRA als KEPLEH untuk minum arak. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi YUDA pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu sekira pukul 21.00 WIB pulang ke rumah saksi SUHENDRIK als HENDRIK. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHENDRIK dan saksi YUDA duduk di teras rumah sambil makan camilan dan minum minuman jenis arak secara bergantian dengan memutar, namun saksi YUDA hanya minum sekali lalu masuk ke dalam rumah sedangkan pada saat putaran ketiga, Terdakwa tidak melanjutkan minum minuman arak karena sedang tidak enak badan namun dipaksa oleh Terdakwa FIKRIADI als FIKRI, lalu Terdakwa pun memukul saksi SUHENDRIK menggunakan gelas dan mengenai wajahnya lalu saksi SUHENDRIK langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dan kembali ke rumah saksi SUHENDRIK lagi lalu menusuk bagian belakang telinga saksi SUHENDRIK sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi SUHENDRIK langsung berlari keluar melalui pintu belakang. Kemudian saksi YUDA yang sedang bersantai di dalam rumah langsung berdiri dan keluar untuk menghadang pelaku agar tidak mengejar saksi SUHENDRIK namun Terdakwa juga menusuk saksi YUDA di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi YUDA langsung berlari ke arah jalan raya untuk meminta bantuan dan sekira 15 menit kemudian datanglah saksi SARJU Bin TUKIMIN dan membawa saksi SUHENDRIK yang bersembunyi di kebun sawit ke Puskesmas Kelapa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENDRIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Telinga: Ditemukan luka robek pada telinga kanan bawah dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Bahu: Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan Panjang tiga sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran satu sentimeter;

Dengan dignosa *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD YUDA LAVENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang: ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan Panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Ditemukan lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUHENDRIK als HENDRIK yang beralamat di RT 013 RW 004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membawa, menyimpan, menguasai senjata penikam dan atau senjata penusuk tanpa izin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa FIKRIADI Als FIKRI Bin SARUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB mengajak saksi SUHENDRIK als HENDRIK dan saksi M. YUDA LAVENDRA als KEPLEH untuk minum arak. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa



bersama dengan saksi YUDA pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu sekira pukul 21.00 WIB pulang ke rumah saksi SUHENDRIK als HENDRIK. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHENDRIK dan saksi YUDA duduk di teras rumah sambil makan camilan dan minum minuman jenis arak secara bergantian dengan memutar, namun saksi YUDA hanya minum sekali lalu masuk ke dalam rumah sedangkan pada saat putaran ketiga, Terdakwa tidak melanjutkan minum minuman arak karena sedang tidak enak badan namun dipaksa oleh Terdakwa FIKRIADI als FIKRI, lalu Terdakwa pun memukul saksi SUHENDRIK menggunakan gelas dan mengenai wajahnya lalu saksi SUHENDRIK langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah pisau yang disimpan di kamar tidurnya dan kembali ke rumah saksi SUHENDRIK lagi lalu menusuk bagian belakang telinga saksi SUHENDRIK sebanyak 3 (tiga) kali lalu menusuk saksi YUDA di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali karena saksi YUDA mencoba untuk menghadang Terdakwa agar tidak mengejar saksi SUHENDRIK lagi;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah pisau tersebut ketika bepergian/beraktivitas untuk menjaga diri dari ancaman atau hal lainnya namun 1 (satu) buah pisau tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh tambang atau pencari barang bekas.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhendrik alias Hendrik bin Mujimin, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi dan Saksi Yuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi yang beralamat di RT.013



RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna coklat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, lalu sekitar pukul 21.00 WIB datanglah Saksi Yuda dan Terdakwa ke rumah Saksi dengan membawa minuman alkohol jenis arak dan cemilan. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yuda duduk di teras rumah sambil minum arak secara bergantian memutar, kemudian Saksi Yuda minum sebanyak 1 (satu) kali lalu masuk ke dalam rumah untuk mengecek *handphonenya*. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan "*ada nama di Sungailiat*" lalu Saksi berkata "*dak usah ngomong macem tulah*" setelah itu Terdakwa diam dan kemudian tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan pisau yang mana Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut. Terdakwa langsung menusuk Saksi di bagian telinga sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah ditusuk Saksi berdiri dan langsung berlari ke dalam rumah dan langsung keluar melalui pintu belakang. Sedangkan Saksi Yuda yang sedang bersantai di dalam rumah langsung keluar dan menghalangi Terdakwa agar tidak mengejar Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke arah kebun sawit untuk bersembunyi lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dijemput oleh teman-teman Saksi dan langsung dibawa ke Puskesmas Kelapa untuk diobati;

- Bahwa Saksi Yuda tidak ada melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi akan tetapi Saksi Yuda mengetahui setelah Saksi berlari ke dalam rumah dan keluar melalui pintu belakang dan Saksi Yuda melihat Saksi sudah bersimbah darah;

- Bahwa Saksi Yuda juga mengalami penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Yuda, Saksi mengetahui Saksi Yuda juga ditusuk oleh Terdakwa pada saat Saksi dijemput oleh teman saksi dan dibawa ke Puskesmas Kelapa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Yuda sudah berteman lama, sedangkan dengan Terdakwa baru kenal selama kurang lebih 2 (dua) minggu karena Terdakwa sering datang ke area tempat Saksi tinggal;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Yuda tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dan Saksi Yuda;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi dan Saksi Yuda minum arak sebanyak 1 (satu) gelas dan masih dalam posisi sadar sedangkan Terdakwa sudah banyak minum arak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian atas dan bawah telinga kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan serta mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa saat di Polsek Kelapa, Terdakwa ada meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi sudah tidak menginginkannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Yuda Lavendra alias Kepleh bin Nur Wahid, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi dan Saksi Suhendrik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk nongkrong di rumah Saksi Suhendrik, sebelum ke rumah Saksi Suhendrik, Saksi mampir ke toko untuk membeli minuman beralkohol jenis arak dan sedikit makanan. Sesampai di rumah Saksi Suhendrik, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suhendrik duduk di teras rumah sambil minum arak secara bergantian memutar, namun Saksi hanya minum sekali dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi Suhendrik untuk mengecek *handphone* milik Saksi, tidak lama Saksi di dalam rumah bermain *handphone* Saksi mendengar suara perkelahian antara Saksi Suhendrik dan Terdakwa, Saksi berusaha memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Suhendrik tersebut. Pada saat itu Saksi Suhendrik pun lari ke dalam rumah untuk menghindari perkelahian tersebut dan Saksi menahan Terdakwa agar tidak mengikuti Saksi Suhendrik dan tanpa Saksi sadari Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai bagian punggung kanan Saksi, namun saat Saksi berusaha menahan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*kau ku bunuh kau*". Selanjutnya Saksi pun lari ke rumah Saksi Sarju sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Sarju, di dalam rumah tersebut hanya ada istri Saksi Sarju, kemudian istri Saksi Sarju menghubungi Saksi Sarju. Saat Saksi Sarju sudah datang, Saksi langsung meminta pertolongan agar Saksi Sarju pergi ke rumah Saksi Suhendrik, Saksi mengatakan "*tolong pereh Mas Hendrik, Mas Hendrik e bekelai di kapilingan, soal e ku kenak tikem*", kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Kelapa untuk diobati dan Saksi Sarju langsung ke rumah Saksi Suhendrik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Suhendrik tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dan Saksi Suhendrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi dan Saksi Suhendrik minum arak sebanyak 1 (satu) gelas dan masih dalam posisi sadar sedangkan Terdakwa sudah banyak minum arak tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian punggung kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saat di Polsek Kelapa, Terdakwa ada meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Sarju bin Tukimin, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja lembur di Desa Kapuk dan tidak melihat kejadian yang dialami oleh Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Saksi sedang bekerja di Desa Kapuk Saksi mendapat telepon dari Bos Saksi yang bernama Saudara Yanto yang mengatakan bahwa teman Saksi mengalami penusukan, selanjutnya Saksi pun langsung pulang ke Kelapa, sesampai Saksi di rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Saksi Yuda dan Saksi diberitahu bahwa Saksi Suhendrik telah ditusuk oleh Terdakwa dan Saksi disuruh untuk mencari keberadaan Saksi Suhendrik di sekitaran rumah Saksi Suhendrik;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke sekitaran rumah Saksi Suhendrik dan memanggil-manggil Saksi Suhendrik di kebun sawit, lalu Saksi Suhendrik pun keluar dari kebun sawit dan Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



langsung membawa Saksi Suhendrik ke Puskesmas Kelapa untuk diobati;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi Suhendrik tiba di Puskesmas Kelapa, disana sudah ada Saksi Yuda yang sudah terlebih dahulu mendapati penanganan akibat luka tusuk yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi Suhendrik mengalami luka tusukan pada bagian telinga kanan dan Saksi Yuda mengalami luka tusukan pada bagian punggung sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Yuda untuk nongkrong di rumah Saksi Suhendrik, di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu Terdakwa dan Saksi Yuda pergi ke rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampai di rumah Saksi Suhendrik, Terdakwa bersama Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda duduk di teras rumah sambil minum arak secara bergantian memutar, lalu pada saat Terdakwa selesai minum, Terdakwa memberikan gelas kepada Saksi Suhendrik karena giliran Saksi Suhendrik, tetapi Saksi Suhendrik menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa belum minum karena dia tidak melihat Terdakwa minum, lalu Terdakwa menuangkan kembali arak ke gelas dan Terdakwa menyuruh Saksi Suhendrik melihat Terdakwa minum. Lalu Terdakwa menyodorkan lagi kepada Saksi Suhendrik tetapi dia menolak dan tidak mau minum lagi, lalu Saksi Suhendrik mengatakan “apo kendak kau” lalu Terdakwa memukul Saksi Suhendrik menggunakan gelas minum arak



tersebut dan mengenai muka Saksi Suhendrik, kemudian Saksi Suhendrik masuk ke dalam rumah dan Terdakwa masuk ke dalam tempat Terdakwa tidur dan langsung mengambil pisau milik Terdakwa yang disimpan di sebelah tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Suhendrik lagi lalu Terdakwa langsung menusuk bagian belakang telinga Saksi Suhendrik sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Suhendrik kabur melalui pintu dapur. Selanjutnya tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau dipegang oleh Saksi Yuda lalu Terdakwa memberontak dan Terdakwa langsung menusuk bagian belakang punggung Saksi Yuda, lalu Saksi Yuda kabur dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa Saksi Yuda tidak melihat saat Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Suhendrik karena saat itu Saksi Yuda sedang mengecek *handphone* milik Saksi Yuda di dalam rumah Saksi Suhendrik;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Suhendrik karena kesal terhadap Saksi Suhendrik yang tidak mau minum arak padahal sudah giliran Saksi Suhendrik yang seharusnya minum, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Yuda karena Saksi Yuda berusaha menghalangi Terdakwa yang akan mengejar Saksi Suhendrik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda adalah teman;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat merupakan pisau milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa gunakan saat bekerja sebagai pengepul barang bekas (rongsokan);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Suhendrik dengan hasil pemeriksaan sebagai



berikut:

1. Telinga : Ditemukan luka robek pada telinga kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
Ditemukan luka robek pada telinga kanan atas dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan panjang 3 (tiga) sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran 1 (satu) sentimeter;

Dengan dignosa: *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam.

2. Visum et Repertum No.445/008/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Yuda Lavendra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang: Ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
Terdapat lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 183/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang terjadi di rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Yuda untuk nongkrong di rumah Saksi Suhendrik, di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu Terdakwa dan Saksi Yuda pergi ke rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampai di rumah Saksi Suhendrik, Terdakwa bersama Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda duduk di teras rumah sambil minum arak secara bergantian memutar, namun Saksi Yuda hanya minum sekali dan Saksi Yuda langsung masuk ke dalam rumah Saksi Suhendrik untuk mengecek *handphone* milik Saksi Yuda. Pada saat Terdakwa selesai minum, Terdakwa memberikan gelas kepada Saksi Suhendrik karena giliran Saksi Suhendrik, tetapi Saksi Suhendrik menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa belum minum karena dia tidak melihat Terdakwa minum, lalu Terdakwa menuangkan kembali arak ke gelas dan Terdakwa menyuruh Saksi Suhendrik melihat Terdakwa minum. Lalu Terdakwa menyodorkan lagi kepada Saksi Suhendrik tetapi dia menolak dan tidak mau minum lagi, lalu Saksi Suhendrik mengatakan “*apo kendak kau*” lalu Terdakwa mengatakan “*ada nama di Sungailiat*” lalu Saksi berkata “*dak usah ngomong macem tulah*” lalu Terdakwa memukul Saksi Suhendrik menggunakan gelas minum arak tersebut dan mengenai muka Saksi Suhendrik, kemudian Saksi Suhendrik masuk ke dalam rumah dan Terdakwa masuk ke dalam tempat Terdakwa tidur dan langsung mengambil pisau milik Terdakwa yang disimpan di sebelah tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Suhendrik lagi lalu Terdakwa langsung menusuk bagian belakang telinga Saksi Suhendrik sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Suhendrik langsung berlari ke dalam rumah untuk menghindari perkelahian tersebut dan Saksi Yuda menahan Terdakwa agar tidak mengikuti Saksi Suhendrik dan tanpa Saksi Yuda sadari Terdakwa menusuk Saksi Yuda menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai bagian punggung kanan Saksi Yuda, namun saat Saksi Yuda berusaha menahan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuda "*kau ku bunuh kau*". Selanjutnya Saksi Yuda pun lari ke rumah Saksi Sarju sedangkan Terdakwa langsung pergi ke daerah Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Sarju, di dalam rumah tersebut hanya ada istri Saksi Sarju, kemudian istri Saksi Sarju menghubungi Saksi Sarju. Saat Saksi Sarju sudah datang, Saksi Yuda langsung meminta pertolongan agar Saksi Sarju pergi ke rumah Saksi Suhendrik, Saksi Yuda mengatakan "*tolong perih Mas Hendrik, Mas Hendrik e bekelai di kapilingan, soal e ku kenak tikem*", kemudian Saksi Yuda dibawa ke Puskesmas Kelapa untuk diobati dan Saksi Sarju langsung ke rumah Saksi Suhendrik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sarju langsung pergi ke sekitaran rumah Saksi Suhendrik dan memanggil-manggil Saksi Suhendrik di kebun sawit, lalu Saksi Suhendrik pun keluar dari kebun sawit dan Saksi Sarju langsung membawa Saksi Suhendrik ke Puskesmas Kelapa untuk diobati;
- Bahwa saat Saksi Sarju dan Saksi Suhendrik tiba di Puskesmas Kelapa, disana sudah ada Saksi Yuda yang sudah terlebih dahulu mendapati penanganan akibat luka tusuk yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Suhendrik karena kesal terhadap Saksi Suhendrik yang tidak mau minum arak padahal sudah giliran Saksi Suhendrik yang seharusnya minum, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Yuda karena Saksi Yuda berusaha menghalangi Terdakwa yang akan mengejar Saksi Suhendrik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda adalah teman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suhendrik mengalami sakit di bagian atas dan bawah telinga kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan serta mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuda mengalami sakit di bagian punggung kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Suhendrik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telinga : Ditemukan luka robek pada telinga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Ditemukan luka robek pada telinga kanan atas dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) sentimeter;

2. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan panjang 3 (tiga) sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran 1 (satu) sentimeter;

Dengan dignosa: *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.445/008/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Yuda Lavendra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang: Ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Terdapat lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat merupakan pisau milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa gunakan saat bekerja sebagai pengepul barang bekas (rongsokan);

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **FIKRIADI ALIAS FIKRI BIN SARUDIN (ALM)** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda adalah teman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Yuda untuk nongkrong di rumah Saksi Suhendrik, di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda pergi ke Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip untuk membeli arak sebanyak 4 (empat) botol air mineral mini lalu Terdakwa dan Saksi Yuda pergi ke rumah Saksi Suhendrik yang beralamat di RT.013 RW.004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampai di rumah Saksi Suhendrik, Terdakwa bersama Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda duduk di teras rumah sambil minum arak secara bergantian memutar, namun Saksi Yuda hanya minum sekali dan Saksi Yuda langsung masuk ke dalam rumah Saksi Suhendrik untuk mengecek *handphone* milik Saksi Yuda. Pada saat Terdakwa selesai minum, Terdakwa memberikan gelas kepada Saksi Suhendrik karena giliran Saksi Suhendrik, tetapi Saksi Suhendrik menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa belum minum karena dia tidak melihat Terdakwa minum, lalu Terdakwa menuangkan kembali arak ke gelas dan Terdakwa menyuruh Saksi Suhendrik melihat Terdakwa minum. Lalu Terdakwa menyodorkan lagi kepada Saksi Suhendrik tetapi dia menolak dan tidak mau minum lagi, lalu Saksi Suhendrik mengatakan "*apo kendak kau*" lalu Terdakwa mengatakan "*ada nama di Sungailiat*" lalu Saksi berkata "*dak usah ngomong macem tulah*" lalu Terdakwa memukul Saksi Suhendrik menggunakan gelas minum arak tersebut dan mengenai muka Saksi Suhendrik, kemudian Saksi Suhendrik masuk ke dalam rumah dan Terdakwa masuk ke dalam tempat Terdakwa tidur dan langsung mengambil pisau milik Terdakwa yang disimpan di sebelah tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Suhendrik lagi lalu Terdakwa langsung menusuk bagian belakang telinga Saksi Suhendrik sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Suhendrik langsung berlari ke dalam rumah untuk menghindari perkelahian tersebut dan Saksi Yuda menahan Terdakwa agar tidak mengikuti Saksi Suhendrik dan tanpa Saksi Yuda sadari Terdakwa menusuk Saksi Yuda menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai bagian punggung kanan Saksi Yuda, namun saat Saksi Yuda berusaha menahan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yuda "*kau*"

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku bunuh kau". Selanjutnya Saksi Yuda pun lari ke rumah Saksi Sarju sedangkan Terdakwa langsung pergi ke daerah Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Sarju, di dalam rumah tersebut hanya ada istri Saksi Sarju, kemudian istri Saksi Sarju menghubungi Saksi Sarju. Saat Saksi Sarju sudah datang, Saksi Yuda langsung meminta pertolongan agar Saksi Sarju pergi ke rumah Saksi Suhendrik, Saksi Yuda mengatakan "*tolong perih Mas Hendrik, Mas Hendrik e bekelai di kapilingan, soal e ku kenak tikem*", kemudian Saksi Yuda dibawa ke Puskesmas Kelapa untuk diobati dan Saksi Sarju langsung ke rumah Saksi Suhendrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sarju langsung pergi ke sekitaran rumah Saksi Suhendrik dan memanggil-manggil Saksi Suhendrik di kebun sawit, lalu Saksi Suhendrik pun keluar dari kebun sawit dan Saksi Sarju langsung membawa Saksi Suhendrik ke Puskesmas Kelapa untuk diobati;

Menimbang, bahwa saat Saksi Sarju dan Saksi Suhendrik tiba di Puskesmas Kelapa, disana sudah ada Saksi Yuda yang sudah terlebih dahulu mendapati penanganan akibat luka tusuk yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Saksi Suhendrik karena kesal terhadap Saksi Suhendrik yang tidak mau minum arak padahal sudah giliran Saksi Suhendrik yang seharusnya minum, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Yuda karena Saksi Yuda berusaha menghalangi Terdakwa yang akan mengejar Saksi Suhendrik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suhendrik mengalami sakit di bagian atas dan bawah telinga kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan serta mengalami gangguan pendengaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuda mengalami sakit di bagian punggung kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Suhendrik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telinga : Ditemukan luka robek pada telinga kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
Ditemukan luka robek pada telinga kanan atas dengan ukuran

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 0,2 (nol koma dua) sentimeter;

2. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan panjang 3 (tiga) sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran 1 (satu) sentimeter;

Dengan dignosa: *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.445/008/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Yuda Lavendra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang : Ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Terdapat lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan ke arah telinga kanan Saksi Suhendrik sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan penusukan ke arah punggung kanan Saksi Yuda sebanyak 1 (satu) kali adalah suatu bentuk kesengajaan dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan telinga kanan Saksi Suhendrik dan punggung kanan Saksi Yuda mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat mengacu pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/007/VER/PKM.08/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Suhendrik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telinga : Ditemukan luka robek pada telinga kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter; Ditemukan luka robek pada telinga kanan atas dengan ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu bawah dengan panjang 3 (tiga) sentimeter, bahu samping kiri dengan ukuran 1 (satu) sentimeter;

Dengan dignosa: *Multiple Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka korban akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suhendrik mengalami sakit di bagian atas dan bawah telinga kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan serta mengalami gangguan pendengaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.445/008/VER/PKM.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kelapa yang ditandatangani oleh dr. Nindi Elis selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Yuda Lavendra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pinggang : Ditemukan luka robek pada pinggang kanan belakang dengan panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter; Terdapat lebam di sekitar area luka;

Dengan diagnose: *Vulnus Laceratum* dan kesimpulan luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuda mengalami sakit di bagian punggung kanan dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas luka yang dialami oleh Saksi Suhendrik dan Saksi Yuda akibat perbuatan Terdakwa tidak



memenuhi kriteria luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur barangsiapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa karena unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur melakukan penganiayaan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker merupakan barang bukti milik Saksi Suhendrik yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikriadi alias Fikri bin Sarudin (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Fikriadi alias Fikri bin Sarudin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning dan sarung pisau warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.